

1500651-40.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... DJU 04.8.95, p. 22448).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500651-40.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500651-40.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158621/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 18454169 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 245/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2158621 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, em concurso na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2021, por volta das 16h50, na Travessa Bélgica, 550, Laranja Azeda, Bom Jesus dos Perdões, nesta comarca de Nazaré Paulista/SP, previamente ajustado e com identidade de desígnios com adolescente C.G.I.C. trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 144 papéletes de cocaína, pesando aproximadamente 132,7g, 24 pedras de crack pesando aproximadamente 3,8g, 20 papéletes de cocaína pesando aproximadamente 18,7g e nove pedras de crack,

pesando aproximadamente 9g tudo embalado individualmente para comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de dezoito anos a saber, Caio Gabriel de Lima Cordeiro, induzindo-o a praticar e com ele praticando a infração penal acima descrita. Conforme a exordial acusatória, após serem abordados pelos policiais em patrulha, com ADRIAN foi encontrado a quantia de R\$ 495,00, bem como os 144 papelotes de cocaína e 24 pedras de crack. Já com o adolescente C.G.I.C. foram encontrados 20 papelotes de cocaína, 9 pedras de crack e R\$ 20,00 reais em dinheiro. Denúncia às fls. 119/130.

Auto de prisão em flagrante às fls. 1/2.

Boletim de ocorrência às fls. 3/5.

Auto de exibição e apreensão às fls. 6/7.

Auto de constatação preliminar às fls. 8/9.

Fotografia dos entorpecentes às fls. 25 e 30/33.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 58/60.

Revogada a prisão preventiva e restituída a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao acusado às fls. 94/103.

Laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 137/142.

O réu foi devidamente notificado à fl. 174 e apresentou defesa preliminar às fls. 178/190.

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022, às fls. 233/235. Na mesma ocasião foi designada a Audiência de Instrução e Julgamento.

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual foram inquiridas duas testemunhas de acusação, bem como interrogado o réu. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei de drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos Boletim de ocorrência às fls. 3/5, Auto de exibição e apreensão às fls. 6/7, Auto de constatação preliminar às fls. 8/9, Fotografia dos entorpecentes às fls. 25 e 30/33 e pelo teor da prova oral coligida.

A autoria é certa.

A testemunha de acusação PM Romario da Costa de Souza, em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina em local bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos que apresentaram atitudes suspeitas. Os indivíduos se evadiram por um trilha existente no local, mas conseguiram abordá-los. Com o réu Adrian localizaram 144 porções de cocaína, 24 pedras de crack e R\$ 495,00. A droga estava no bolso da calça do réu. Com o menor localizaram 20 porções de cocaína e 09 pedras de crack e a quantia de R\$ 20,00. Ambos confessaram o tráfico. Adrian já era conhecido pela equipe e tinha sido preso no mês de abril. O menor também já tinha sido apreendido com réu em outra abordagem. Na escola tem uma escola estadual e municipal. Adrian não estava sob efeito de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Claudinei Gomes dos Santos.

Os depoimentos em juízo coadunam com aqueles prestaram na fase policial (fls. 10/11).

O réu, em juízo, disse que tem 21 anos. Negou o fato. Disse que tinha R\$ 100,00 e foi comprar drogas para usar.

Perante a autoridade policial, permaneceu calado (fl. 13).

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou os crimes descritos na denúncia. As testemunhas foram uníssonas ao descreverem a abordagem em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. O réu e o menor C.G.I.C. foram abordados e com eles localizadas expressiva quantidade de drogas e dinheiro. Com o réu Adrian localizaram 144 porções de cocaína, 24 pedras de crack e R\$ 495,00. Com o menor localizaram 20 porções de cocaína e 09 pedras de crack e a

quantia de R\$ 20,00. Ambos confessaram o tráfico na ocasião.

Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo visando prejudicar o réu.

Frise-se que o depoimento de ambas as autoridades policiais foram firmes e coerentes, não tendo sequer se aventado eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de delitos tão graves.

Não há, tampouco, qualquer indício capaz de comprová-la ou de, minimamente, colocar em dúvida a credibilidade dos depoimentos, razão pela qual prevalece a presunção de correção de conduta e idoneidade dos agentes públicos. Neste sentido: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes" (TACRIM-SP - AP - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

"Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões justifiquem sua rejeição" (STF - HC 72500/SP - 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação 0092775-25.2016.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018) (grifou-se).

Por fim, quanto ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por critério de especialidade, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuo ao envolvimento do adolescente definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, qual seja, causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

Observe-se que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, os quais permaneceram inalterados, eis que igualmente consta o envolvimento do menor C.G.I.C no delito de tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06. Assim, resta evidente a participação do menor no delito, motivo pelo qual de rigor a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06.

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

1ª fase: A despeito da primariedade do réu, a natureza da droga apreendida (cocaína e crack), com maior poder viciante, deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, fixo a pena-base um sexto acima do mínimo

legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª fase: não há atenuantes ou agravantes.

3ª fase: presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em mais um sexto, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ainda em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário. Nada há nos autos que indique sua participação em organização criminosa ou se dedique a atividade criminosa. Toda a expressiva quantidade de droga apreendida (144 porções de cocaína, 24 pedras de crack) em um município de pequeno porte, como o caso de Bom Jesus dos Perdões, indica que, no mínimo, o réu é pessoa de confiança de um terceiro envolvido na narcotraficância. Assim, razoável a diminuição no patamar mínimo, qual seja, em um sexto, retornando a pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Embora primário e sem Maus antecedentes, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão do montante de pena, o regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Por fim, quanto à pena pecuniária, na ausência de indicadores da condição econômica do réu, estabeleço o valor diário no mínimo legal – o equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito (art. 49, § 1º, CP), devidamente corrigido até a época do pagamento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ADRIAN FERNANDO MARQUES PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim respondeu à acusação.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Nazaré Paulista, 23 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA